

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity ในประเทศไทยมีหลายฉบับที่สำคัญ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดในด้านนี้ มี ดังนี้

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ กฎหมายนี้กำหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การตั้งศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ และการสร้างระบบเตือนภัยเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปฏิบัติการ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ เช่น การโจมตีแบบ DDoS หรือการขโมยข้อมูลสำคัญของรัฐหรือองค์กร

ตัวอย่างมาตรา

พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

- **มาตรา 49:** หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และจัดตั้งกลไกเฝ้าระวัง
- **มาตรา 54:** กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์แห่งชาติ (National Cybersecurity Operations Center - NCSOC)
- **มาตรา 63:** หากองค์กรใดละเลยการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อาจมีโทษปรับ

สามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF

พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

กฎหมายนี้เน้นการควบคุมการกระทำความผิดทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต (phishing) หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากมีการปลอมแปลงข้อมูลทางการเงิน หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ ที่สามารถสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือชื่อเสียง จะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.นี้

ตัวอย่างมาตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

- **มาตรา 5:** ห้ามบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- **มาตรา 7:** การเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำให้เกิดความเสียหาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- **มาตรา 14:** การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยทุจริต เช่น ปลอมแปลงข้อมูลเพื่อหลอกลวง

สามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF>

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

กฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยกำหนดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการควบคุมการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ข้อมูลการเงินหรือประวัติการซื้อขาย จะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากมีการละเมิดสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายนี้

ตัวอย่างมาตรา

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

- **มาตรา 19:** เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือใช้ข้อมูล
- **มาตรา 26:** ห้ามเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive data) โดยไม่ได้รับความยินยอม
- **มาตรา 73:** หากละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท

สามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity และการละเมิดกฎหมายในประเทศไทย

1. เหตุการณ์ การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร (DDoS Attack)

สถานการณ์: กลุ่มแฮกเกอร์โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารด้วยการส่งคำขอจำนวนมากไปยังเซิร์ฟเวอร์จนทำให้เว็บไซต์ของธนาคารไม่สามารถให้บริการได้.

กฎหมายที่ละเมิด: พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (มาตรา 5, มาตรา 9) มาตรานี้ระบุว่า การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ จะถือเป็นความผิด และผู้กระทำความผิดอาจต้องรับโทษทั้งปรับและจำคุก.

2. เหตุการณ์ การเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านโซเชียลมีเดีย

สถานการณ์: ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กแชร์ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค เพื่อสร้างความตื่นตระหนกในสังคม.

กฎหมายที่ละเมิด: พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (มาตรา 14) มาตรานี้ระบุว่า การเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือสังคม จะถือเป็นการกระทำความผิดทางไซเบอร์ และผู้กระทำความผิดสามารถถูกลงโทษทางอาญา.

3. เหตุการณ์: การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

สถานการณ์: บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูล.

กฎหมายที่ละเมิด: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 24, มาตรา 26) มาตรานี้ระบุว่า การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกลบออก หากบริษัททำการละเมิดข้อกำหนดนี้อาจถูกดำเนินคดี